

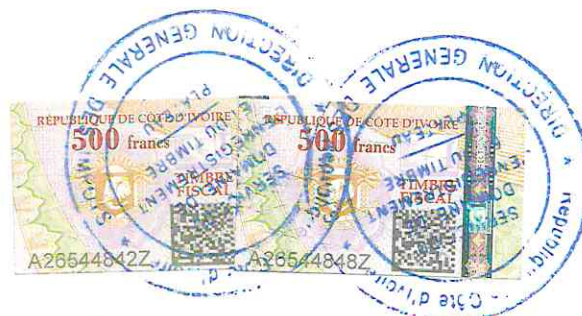
Table des matières

CHAPITRE I	CONSTITUTION, DENOMINATION, ZONE D'INTERVENTION, SIEGE SOCIAL, LIEN COMMUN, OBJET, REGLES D'ACTION, DUREE.....	5
ARTICLE 1	CONSTITUTION.....	5
ARTICLE 2	DENOMINATION SOCIALE	5
ARTICLE 3	ZONE D'INTERVENTION.....	5
ARTICLE 4	SIEGE SOCIAL.....	5
ARTICLE 5	LIEN COMMUN	5
ARTICLE 6	NOMBRE MINIMUM DE MEMBRES	5
ARTICLE 7	OBJET ET OPERATION.....	5
ARTICLE 8	REGLES D'ACTION	5
ARTICLE 9	DUREE	6
CHAPITRE II	MEMBRES.....	6
ARTICLE 10	ADHESION	6
ARTICLE 11	PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE	7
ARTICLE 12	APUREMENT DU SOLDE.....	7
ARTICLE 13	MOTIFS DE SUSPENSION ET D'EXCLUSION	7
ARTICLE 14	MODALITES DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION	7
ARTICLE 15	PRISE D'EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION.....	7
ARTICLE 16	EFFETS DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION OU DE LA DEMISSION	7
ARTICLE 17	RESPONSABILITE DES MEMBRES	8
ARTICLE 18	DROITS DES MEMBRES	8
ARTICLE 19	DEVOIRS DES MEMBRES	8
CHAPITRE III	CAPITAL SOCIAL.....	8
ARTICLE 20	COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES.....	8
ARTICLE 21	VARIATION DU CAPITAL SOCIAL	9
CHAPITRE IV	ASSEMBLEE GENERALE	9
ARTICLE 22	COMPOSITION	9
ARTICLE 23	COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.....	9
ARTICLE 24	DELEGATION DE POUVOIRS	9
ARTICLE 25	CONVOCATION.....	9
ARTICLE 26	QUORUM	9
ARTICLE 27	REPRESENTATION.....	10
ARTICLE 28	VOTE.....	10
ARTICLE 29	REGLEMENTS	10
ARTICLE 30	ASSEMBLEES LOCALES OU DE SECTEURS	10
ARTICLE 31	ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (ANNUELLE)	10
ARTICLE 32	ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.....	10



ARTICLE 33	CONVOCATION	11
CHAPITRE V	DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU COMITE DE CREDIT, AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET AU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE.....	11
ARTICLE 34	ORGANES DE LA MA2E.....	11
ARTICLE 35	MANDAT DES MEMBRES.....	11
ARTICLE 36	CONDITIONS D'ELIGIBILITE	11
ARTICLE 37	RESPONSABILITE DES MEMBRES DES ORGANES	12
ARTICLE 38	DEMISSION OU RETRAIT, SUSPENSION, DESTITUTION.....	12
ARTICLE 39	VACANCES AU SEIN D'UN ORGANE.....	12
ARTICLE 40	GRATUITE DE LA FONCTION.....	13
ARTICLE 41	QUORUM	13
ARTICLE 42	DECISIONS ET RESOLUTIONS.....	13
CHAPITRE VI	DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION	13
ARTICLE 43	ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	13
ARTICLE 44	COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	13
ARTICLE 45	FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	14
CHAPITRE VII	DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU COMITE DE CREDIT	14
ARTICLE 46	RÔLE DU COMITE DE CREDIT	14
ARTICLE 47	COMPOSITION DU COMITE DE CREDIT.....	14
ARTICLE 48	FONCTIONNEMENT DU COMITE DE CREDIT	14
ARTICLE 49	APPEL DES DECISIONS DU COMITE DE CREDIT	15
ARTICLE 50	RAPPORT D'ACTIVITE	15
CHAPITRE VIII	DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....	15
ARTICLE 51	ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	15
ARTICLE 52	COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	15
ARTICLE 53	POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	16
ARTICLE 54	FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....	16
ARTICLE 55	OBLIGATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE	16
ARTICLE 56	RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.....	16
CHAPITRE IX	COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE.....	16
ARTICLE 57	COMPOSITION DU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE	16
ARTICLE 58	ROLE DU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE	17
ARTICLE 59	PLAINTES DES MEMBRES ET REGLEMENT DE DIFFERENDS	17
CHAPITRE X	DIRECTION GENERALE ET DIRIGEANTS.....	18
ARTICLE 60	DIRECTION GENERALE	18
ARTICLE 61	DIRIGEANTS.....	18
ARTICLE 62	SECRET PROFESSIONNEL.....	18
ARTICLE 63	CONFLITS D'INTERETS	18

CHAPITRE XI	DISPOSITIONS FINANCIERES	18
ARTICLE 64	EXERCICE SOCIAL	18
ARTICLE 65	RAPPORT ANNUEL	18
ARTICLE 66	VERIFICATION ET CONTROLE	19
ARTICLE 67	INSPECTION ET CONTROLE	19
ARTICLE 68	RAPPORT SUR LES ANOMALIES CONSTATEES	19
ARTICLE 69	OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES.....	19
ARTICLE 70	OUVERTURE DE GUICHETS ET DE CAISSES.....	19
ARTICLE 71	RESERVE LEGALE OU GENERALE	19
ARTICLE 72	EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT.....	20
ARTICLE 73	MAXIMUM DE RISQUES PORTES PAR L'INSTITUTION.....	20
ARTICLE 74	COUVERTURE DES EMPLOIS A LONG ET MOYEN TERMES PAR DES RESSOURCES STABLES	20
ARTICLE 75	MAXIMUM DES RISQUES SUR UNE SEULE SIGNATURE	21
ARTICLE 76	PRETS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL AINSI QU'AUX PERSONNES LIEES.....	21
ARTICLE 77	NORME DE LIQUIDITE	21
ARTICLE 78	NORME DE CAPITALISATION	21
ARTICLE 79	LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION	21
CHAPITRE XII	DISPOSITIONS DIVERSES	21
ARTICLE 80	REGLEMENT DES DIFFERENDS	22
ARTICLE 81	DISSOLUTION	22
ARTICLE 82	LIQUIDATION.....	22
ARTICLE 83	AFFECTATION DU RESULTAT	22
ARTICLE 84	LIVRES ET REGISTRES	23
ARTICLE 85	REGLEMENT INTERIEUR.....	23
ARTICLE 86	DEPOT ET MODIFICATION DES STATUTS	23
ARTICLE 87	ADOPTION DES STATUTS	23





L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE 26 JUIN,

Les membres de la mutuelle des agents de l'eau et de l'électricité en abrégée « MA2E société mutualiste à capital variable, dont le siège social est établi à ABIDJAN commune du plateau, 34 avenue HOUDAILLE, immeuble SIDAM, réunis en Assemblée Générale Mixte ont décidé, en vue de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires des Systèmes Financiers Décentralisés « SFD », de modifier les statuts de ladite institution ainsi qu'il suit :

CHAPITRE I : CONSTITUTION, DENOMINATION, ZONE D'INTERVENTION, SIEGE SOCIAL, LIEN COMMUN, OBJET, REGLES D'ACTION, DUREE

ARTICLE 1 : CONSTITUTION

Il est constitué, entre les membres fondateurs dont les noms figurent au procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive et ceux qui adhéreront par la suite, une société mutualiste à capital variable sans but lucratif régie par la nouvelle réglementation des SFD adoptée par le conseil des ministres de l'UMOA depuis le 6 avril 2007 et adoptée en Côte d'Ivoire par ordonnance N° 2011-367 du 03 novembre 2011, modifiée par la loi N° 2019-869 du 14 octobre 2019, son décret d'application et les présents statuts,

En outre, la société mutualiste, conformément à l'article 23 de la loi régissant les SFD est tenue d'adhérer à l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire en abrégé « APSFD-CI »

ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE

La société prend le nom de Mutuelle des Agents de l'Eau et de l'Electricité en abrégée « MA2E ».

ARTICLE 3 ZONE D'INTERVENTION

La zone géographique d'intervention de la MA2E comprend tout le territoire national de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan et toutes les villes de l'intérieur du pays.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siège social de la MA2E est à Abidjan commune du plateau, 34 avenue HOUDAILLE, immeuble SIDAM, 18 BP 1210 Abidjan 18 ; Tél 27 21 23 64 87. Il peut être transféré en tout autre lieu de la zone géographique d'intervention sur proposition du Conseil d'Administration et par décision de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 5 LIEN COMMUN

Le lien commun entre les Membres de la MA2E s'entend de l'identité d'objectifs caractérisée notamment par la volonté de favoriser la solidarité et la coopération entre les membres et/ou de l'identité de leurs employeurs, c'est-à-dire leur appartenance aux sociétés CIE, SODECI, GS2E, CIPREL, SIVE, AWALE, SMART ENERGY, SGA2E, ATINKOU, MA2E. Le critère lien commun s'étend notamment à toute entité susceptible, par ses objectifs, de favoriser la solidarité et la coopération entre les membres de la mutuelle.

ARTICLE 6

NOMBRE MINIMUM DE MEMBRES

La MA2E doit, en tout temps, compter au moins le dixième (1/10) des effectifs consolidés des entreprises. Ce nombre ne peut être réduit sans entraîner la dissolution de la MA2E.

ARTICLE 7 :

OBJET ET OPERATION

La MA2E a notamment pour objet :

- (i) De collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;
- (ii) De favoriser la solidarité et la coopération entre les membres ; et
- (iii) De promouvoir l'éducation économique, sociale et mutualiste de ses membres.

ARTICLE 8 :

REGLES D'ACTION

La MA2E est régie par les principes de la mutualité et doit en conséquence respecter les règles d'action mutualiste, notamment les règles suivantes :

- (i) L'adhésion des membres est libre et volontaire ;
- (ii) Le nombre de membres n'est pas limité,
- (iii) Le fonctionnement est démocratique ;
- (iv) Le vote par procuration n'est autorisé que dans les cas exceptionnels et dans les limites prévues par le règlement intérieur ;
- (v) La rémunération des parts sociales est limitée ;
- (vi) La constitution d'une réserve générale est obligatoire. Les sommes ainsi mises en réserves ne peuvent être partagées entre les membres et ;
- (vii) Les actions visant l'éducation économique et sociale des membres sont privilégiées.

ARTICLE 9

DUREE

La durée de la MA2E est fixée à 99 années pour compter de la date de son agrément et enregistrement sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Le décès, la démission, le retrait, l'exclusion, la faillite, ou l'interdiction d'un membre ne peuvent être cause de dissolution de la MA2E.

CHAPITRE II MEMBRES

ARTICLE 10

ADHESION

10.1

Peut être membre de la MA2E :

- (i) Toute personne physique ou morale qui partage le lien commun tel que défini à l'Article 5 ;
- (ii) Toute personne physique qui jouit de ses droits civils et appartient à l'une des sociétés CIE, SODECI, GS2E, CIPREL, SIVE, AWALE, SMART ENERGY, SGA2E, ATINKOU, MA2E ou toute entité légalement constituée du Groupe CIE-SODECI ;
- (iii) Souscrit et libère au moins une part sociale ;
- (iv) S'engage à respecter les statuts et règlements de la MA2E ; et
- (v) S'acquitte du droit d'adhésion fixé, le cas échéant, par l'Assemblée Générale.



10.2 La qualité de membre est constatée par l'inscription au registre des membres, tenu au siège social de la MA2E sur instruction du Conseil d'Administration.

10.3 Toute personne adhérant après la date de l'assemblée générale constitutive est soumise à un délai de carence de six (6) mois avant de bénéficier des prestations de la mutuelle.

ARTICLE 11 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd en cas d'exclusion décidée par l'Assemblée Générale. De façon spécifique, cette qualité peut se perdre dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise, en cas de licenciement, de démission, de décès, de retraite pour les personnes physiques et en cas de faillite ou de liquidation pour les personnes morales.

ARTICLE 12 APUREMENT DU SOLDE

La perte de la qualité de membre dans les cas prévus à l'Article 11 donne lieu à l'apurement du solde de ses créances et dettes à l'égard de la MA2E.

ARTICLE 13 MOTIFS DE SUSPENSION ET D'EXCLUSION

Le Conseil d'Administration peut suspendre ou exclure un membre. La décision qui doit être motivée, ne peut intervenir que dans les cas suivants:

(i) S'il ne respecte pas les statuts et règlements de la MA2E ;

(ii) S'il n'honore pas ses engagements envers la MA2E

S'il ne partage plus le lien commun défini à l'Article 5 ; et

S'il pose des actes ou adopte des comportements dont la gravité est de nature à porter atteinte à la réputation ou au fonctionnement de la MA2E.

ARTICLE 14 MODALITES DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION

14.1 Le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration au cours de laquelle, un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision,

14.2 La MA2E transmet, par écrit au membre, dans les quinze (15) jours qui suivent la décision, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.

ARTICLE 15 PRISE D'EFFET DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION

La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de la date de la décision du Conseil d'Administration.

La suspension d'un membre ne peut lui faire perdre sa qualité de membre.

ARTICLE 16 EFFETS DE LA SUSPENSION ET DE L'EXCLUSION OU DE LA DEMISSION

16.1 Sous réserve des recours prévus à l'Article 80, le membre suspendu, exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d'être convoqué aux assemblées de la MA2E, d'y assister et d'y voter, ainsi que celui d'exercer toute fonction au sein de la MA2E.

16.2 La suspension d'un membre ne peut lui faire perdre ces droits que pour une durée maximale de six (6) mois.

ARTICLE 17

RESPONSABILITE DES MEMBRES

17.1

Chaque membre est responsable des dettes de la MA2E jusqu'à concurrence de ses parts sociales.

17.2

Le membre qui démissionne, se retire ou est exclu demeure responsable pendant deux (2) ans envers les membres et les tiers, des engagements existants au jour où sa démission, son retrait ou son exclusion devient effectif.

ARTICLE 18

DROITS DES MEMBRES

18.1

Chaque membre de la MA2E a le droit de :

- (i) Participer aux Assemblées Générales avec droit de vote,
- (ii) Se porter candidat aux divers postes de membres des organes de la MA2E ;
- (iii) Consulter le registre de la MA2E les documents prévus au règlement ;
- (iv) Réaliser avec la MA2E toutes les opérations prévues à l'Article 7 ;
- (v) Porter un mandat pour représenter son secteur à l'Assemblée Générale.

18.2

A la MA2E, tout sociétaire peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions aux organes de gestion ou d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation,

La réponse écrite doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la requête du membre. Dans le même délai, une copie de la question et de la réponse est adressée au Ministre ainsi qu'au commissaire aux comptes.

18.3

Les services de la MA2E sont réservés aux membres qui peuvent y recourir selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

ARTICLE 19

DEVOIRS DES MEMBRES

Tout membre de la MA2E a le devoir de :

- (i) Respecter les statuts et le règlement ;
- (ii) Se conformer aux décisions de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration et de tous les autres organes de la MA2E ;
- (iii) Effectuer des dépôts ou des retraits auprès de la MA2E ;
- (iv) Participer aux Assemblées Générales,

CHAPITRE III

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 20

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUE

20.1

Le capital social de la MA2E est constitué de parts sociales intégralement libérées dont la valeur nominale est de cinq mille (5.000) Francs CFA chacune.

20.2

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables et non saisissables par les tiers. Elles ne sont remboursables aux membres démissionnaires, exclus ou aux ayants-droits des membres décédés, qu'après apurement du solde des créances et dettes à l'égard de la MA2E, dans le délai et selon l'ordre de priorité prescrit par le règlement.

20.3

Les parts sociales ne sont cessibles qu'après approbation du Conseil d'Administration. Elles peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l'Assemblée Générale.

20.4

Tout membre peut prendre autant de parts sociales qu'il le désire.

ARTICLE 21

VARIATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut augmenter avec l'adhésion de nouveaux membres, l'émission de nouvelles parts sociales ou l'augmentation de la valeur nominale de la part sociale. Il peut être diminué par suite de démission, de décès, de retrait, ou d'exclusion de ses membres.

CHAPITRE IV

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 22

COMPOSITION

L'Assemblée Générale est l'instance suprême de la MA2E. Elle est constituée de l'ensemble des membres ou des membres représentés par les délégués des assemblées locales ou de secteurs, convoqués et réunis à cette fin.

ARTICLE 23

COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sans que la présente énumération soit limitative, l'Assemblée Générale a compétence pour :

- (i) S'assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la MA2E ;
- (ii) Modifier les statuts et règlements ;
- (iii) Élire les membres des organes de la MA2E ;
- (iv) Créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques notamment un fonds de garantie ;
- (v) Approuver les comptes et statuer sur l'affectation des résultats ;
- (vi) Adopter le projet de budget ;
- (vii) Définir la politique de crédit et d'épargne de la MA2E ;
- (viii) Créer toute structure qu'elle juge utile ;
- (ix) Entériner la proposition de transfert du siège social ;
- (x) Traiter de toutes autres questions relatives à l'administration et au fonctionnement de la MA2E.



ARTICLE 24

DELEGATION DE POUVOIRS

A l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l'élection des membres des organes, à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, l'Assemblée Générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la MA2E.

ARTICLE 25

CONVOCATION

25.1

L'Assemblée Générale est préparée par le Conseil d'Administration qui en établit l'ordre du jour et convoquée par le Président.

25.2

Sauf disposition contraire des règlements de la MA2E, l'avis de convocation doit être adressé à tous les membres par courrier ordinaire ou tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la tenue de l'Assemblée Générale, à leur dernière adresse, inscrite dans les registres de la MA2E.

25.3

L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour. Le cas échéant, il est accompagné d'une copie ou d'un résumé du projet de règlement à l'ordre du jour.

ARTICLE 26

QUORUM

26.1

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que lorsque plus de cinquante pour cent (50%) de ses membres sont présents ou représentés.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité de toutes les Assemblées Générales, les sociétaires qui participent à la réunion de l'Assemblée Générale par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication.

26.2

Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est ajournée. Une deuxième réunion peut être convoquée. A cette réunion, les membres présents constituent le quorum et seules les questions inscrites à l'ordre du jour de la première réunion peuvent y être débattues,

ARTICLE 27

REPRESENTATION

Un membre de la MA2E ne peut se faire représenter à une Assemblée Générale que dans les limites prévues par le règlement intérieur.

ARTICLE 28

VOTE

28.1

Un membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Le vote se déroule à bulletin secret pour les postes électifs et à main levée pour tous les autres cas.

28.2

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou dûment représentés. En cas de partage des voix, le président de l'Assemblée a voix prépondérante. Il en est de même lors de l'élection des membres des organes pour laquelle le président du bureau de vote a voix prépondérante.

ARTICLE 29

REGLEMENTS

Les règlements de la MA2E ainsi que leurs modifications sont adoptés par l'Assemblée Générale par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

ARTICLE 30 :

ASSEMBLEES LOCALES OU DE SECTEURS

L'Assemblée Générale peut prévoir la tenue d'Assemblées locales ou de Secteurs selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

ARTICLE 31 :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (ANNUELLE)

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice financier de la MA2E. Elle se réunit en vue notamment :

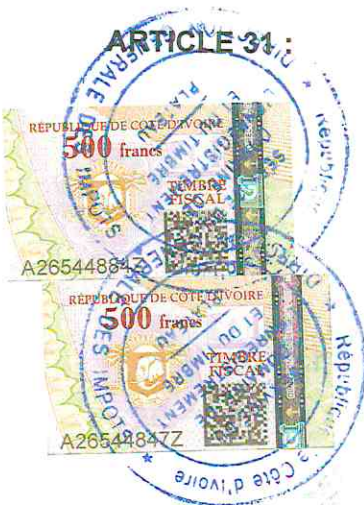
- (i) D'examiner et d'adopter le rapport de gestion de l'exercice écoulé ;
- (ii) D'examiner, d'approuver les comptes de l'exercice et de statuer sur l'affectation des résultats qui en découlent ;
- (iii) De donner quitus aux membres des organes de gestion ;
- (iv) De s'assurer de la saine administration et du bon Fonctionnement de la MA2E ;
- (v) De nommer un commissaire aux comptes qui est soumis à l'approbation de la commission bancaire ;
- (vi) Arbitrer les différends soumis par les membres.

ARTICLE 32

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Sans que la présente énumération soit limitative, l'Assemblée Générale peut se réunir en session Extraordinaire en vue notamment de

- (i) Modifier les statuts et le règlement intérieur ;
- (ii) Élire les membres des organes de la MA2E ;





- (ii) Jouir d'une bonne moralité et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation définitive par suite d'infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun ; et
- (iii) N'exercer aucune activité rémunérée au sein de la MA2E.

Il est toutefois précisé que les personnes morales, membres de la MA2E doivent, dans l'optique d'être élues membre de l'un des organes susmentionnés, désigner un représentant permanent, sous réserve que ledit représentant remplisse les conditions ci-dessus.

RESPONSABILITE DES MEMBRES DES ORGANES

Les membres des organes sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 38

DEMISSION OU RETRAIT, SUSPENSION, DESTITUTION

38.1

Tout membre d'organe, personne physique ou morale, peut démissionner ou le cas échéant se retirer de ses fonctions. Toutefois, la démission ou le retrait doit être notifiée par écrit à l'organe dont il est membre. La démission ou le retrait prend effet à compter de la date de réception de ladite notification.

38.2

un membre d'un organe peut être suspendu pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions légales, réglementaires ou statutaires. Sa destitution ne peut être prononcée que par l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

38.3

Le membre peut présenter, dans une déclaration écrite adressée au Président de l'Assemblée, les motifs pour lesquels il s'oppose à la décision de destitution. Ledit membre, et le cas échéant le représentant de la personne morale peut également prendre la parole.

38.4

Un membre d'organe ne peut être destitué lors d'une Assemblée Extraordinaire, que s'il a été informé, par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l'heure de l'Assemblée.

38.5

Le procès-verbal de l'Assemblée au cours de laquelle un membre d'organe est destitué doit mentionner les faits qui ont motivé cette décision.

38.6

Dans les quinze (15) jours qui suivent la décision, la MA2E notifie à ce membre, par courrier ou tout autre moyen d'information laissant trace écrite, les motifs qui ont prévalu à sa destitution.

38.7

La suspension ou la destitution d'un membre entraîne la perte du droit d'exercer toute fonction au sein de la MA2E pendant une période de cinq (5) ans à compter de la prise d'effet de la décision.

ARTICLE 39

VACANCES AU SEIN D'UN ORGANE

39.1

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'Article 33.4, en cas de vacance d'un poste au sein d'un organe, sauf pour une vacance survenant à la suite d'une destitution, les membres de l'organe concerné peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. Cette nomination doit être entérinée par l'Assemblée Générale. Toutefois, si aucune action n'est entreprise avant l'Assemblée Générale suivante, celle-ci peut alors décider de pourvoir le poste vacant.

39.2

Lorsque la vacance d'un poste survient à la suite de la destitution d'un membre d'un organe, il peut être prévu le remplacement de ce membre lors de l'Assemblée où la destitution a lieu si l'avis de convocation à cette Assemblée générale mentionne la possibilité de la prise d'une telle élection.

ARTICLE 40

40.1

GRATUITE DE LA FONCTION

Les fonctions exercées par les membres au sein des organes ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les frais engagés par les membres du Conseil d'Administration, du Comité de Crédit, du Conseil de Surveillance et du Comité d'éthique et de Déontologie dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés, dans les conditions fixées par décision de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 41

QUORUM

Le quorum requis pour les réunions du Conseil d'Administration, du Comité de Crédit, du Conseil de Surveillance et du Comité d'éthique et de Déontologie est de la majorité absolue (50%+1) de leurs membres.

ARTICLE 42

DECISIONS ET RESOLUTIONS

42.1

Les décisions du Conseil d'Administration, du Comité de Crédit, du Conseil de Surveillance et du Comité d'éthique et de Déontologie sont prises à la Majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le Président de la réunion a voix prépondérante.

42.2

Les résolutions écrites, signées par tous les membres d'un organe habilités à voter ces résolutions, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion,

42.3

Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 43

ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la MA2E. A cet effet, il est chargé notamment :

- (i) D'assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires ;
- (ii) De définir la politique de gestion des ressources de la MA2E et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée Générale, dans les conditions fixées par les statuts et règlement intérieur ;
- (iii) De veiller à ce que les taux d'intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure,
- (iv) De favoriser une solution à l'amiable des différends que peuvent lui soumettre ses membres ; et
- (v) De mettre en application, d'une manière générale, les décisions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

Le Président, le 1^{er} Vice-président et le Secrétaire du Conseil d'Administration sont respectivement Président, Vice-président et Secrétaire de la MA2E.

ARTICLE 44

44.1

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se compose de seize membres (16), répartis entre les sociétés comme suit : huit (8) agents de la CIE dont trois représentants des syndicats, cinq (5) agents de la SODECI dont deux représentants des syndicats, un (1) agent de CIPREL, deux (2)





agents de la GS2E, dont un (1) représentant les sociétés SIVE, AWALE, SMART ENERGY, ATINKOU, SGA2E.

Le choix des syndicats représentés au Conseil d'Administration se fait selon le classement obtenu lors des élections des délégués du personnel. Pour la CIE, les trois (3) premiers sont retenus. Pour la SODECI, les deux (2) premiers sont retenus.

L'élection des membres du Conseil d'Administration se fait conformément aux dispositions des articles 35 et 36 des présents statuts.

L'exercice de cette fonction est incompatible avec celui des fonctions de membre du Comité de Crédit, du Conseil de Surveillance et du Comité d'Ethique et de Déontologie de la MA2E.

ARTICLE 45

45.1

45.2

45.3

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président, et en cas d'empêchement du Président, du 1^{er} Vice-président ou des deux tiers (2/3) des Administrateurs.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président ou des deux tiers des membres.

Les convocations sont adressées par écrit au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU COMITE DE CREDIT

ARTICLE 46

46.1

46.2

RÔLE DU COMITE DE CREDIT

Le Comité de crédit a la responsabilité d'analyser et de délibérer sur l'octroi de crédit conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit.

Toutes les décisions du Comité de Crédit doivent être motivées.

ARTICLE 47

47.1

47.2

47.3

COMPOSITION DU COMITE DE CREDIT

Le Comité de Crédit se compose de treize membres (13) membres répartis entre les sociétés comme suit :

Six (6) agents de la CIE, quatre agents (4) de la SODECI, un (1) agent de CIPREL, deux (2) agents de la GS2E, dont un (1) représentant les sociétés SIVE, AWALE, SMART ENERGY, ATINKOU, SGA2E.

Les membres du comité de crédit sont tous élus en Assemblée générale au scrutin de liste.

L'exercice de cette fonction est incompatible avec celui des fonctions de membre du Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance et du Comité d'Ethique et de Déontologie.

ARTICLE 48

48.1

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE CREDIT

Le Comité de Crédit se réunit au moins une (1) fois par mois sur Convocation du Président du Comité de Crédit. Il délibère sur les dossiers proposés par la Direction générale de la MA2E.

Si le Comité n'épuise pas l'analyse des dossiers au cours de la session, le Président de séance convoque les membres à une autre séance fixée dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures.

48.2

Entre deux réunions du Comité de Crédit, le bureau du Comité est habilité à valider l'octroi de crédits urgents proposés par le Directeur Général. Ces dossiers sont présentés à la prochaine réunion du Comité pour information.

ARTICLE 49

APPEL DES DECISIONS DU COMITE DE CREDIT

49.1

Tout membre de la MA2E dont la demande de crédit a été refusée peut faire appel de cette décision devant le comité de recours selon les modalités définies par le règlement intérieur.

49.2

Le Comité de recours, après avoir donné au membre l'occasion d'être entendu, rend sa décision conformément aux dispositions du règlement intérieur.

ARTICLE 50

RAPPORT D'ACTIVITE

A la fin de l'exercice, le Comité de Crédit transmet le rapport de ses activités au Conseil d'Administration et le présente lors de l'Assemblée Générale annuelle.

CHAPITRE

VIII DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

ARTICLE 51

ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de surveillance est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de la MA2E et du contrôle de la gestion.

Il doit s'assurer notamment qu'il est procédé à la vérification de l'encaisse et des autres éléments de l'actif, à savoir que ;

- (i) Les opérations de la MA2E sont effectuées conformément aux dispositions réglementaires ;
- (ii) L'administration et la gestion font régulièrement l'objet d'une inspection ou de contrôles ;
- (iii) La MA2E se soumet aux instructions prises en vertu de la loi et de son décret d'application désigné à l'Article 1^{er} ; et
- (iv) Les règles de déontologie sont respectées.

ARTICLE 52

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

52.1

Le Conseil de Surveillance se compose de neuf (9) membres répartis entre les sociétés comme suit :

Quatre (4) agents de la CIE, trois agents (3) de la SODECI, un (1) agent de CIPREL, un (1) agent de la GS2E agissant également pour le compte des sociétés SIVE, AWALE, SMART ENERGY, ATINKOU, SGA2E.

52.2

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus en Assemblée générale au scrutin de liste.

52.3

Ne peuvent faire partie du Conseil de Surveillance :

- (i) Les membres du Conseil d'Administration, du Comité d'éthique et de Déontologie et du Comité de Crédit ;
- (ii) Les personnes recevant, sous forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la MA2E ;
- (iii) Les personnes liées aux membres des organes dirigeants et du personnel à savoir :

Le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;





la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes à laquelle elle est associée ; et

Un représentant d'une personne morale qui est contrôlée individuellement ou collectivement, par elle, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré.

ARTICLE 53

POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

53.1

Le Conseil de Surveillance est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes, des livres et opérations de la MA2E, Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires sur les créances.

53.2

Pour l'exercice de cette mission, il peut faire appel à tout expert et, a accès à toutes pièces ou renseignements qu'il juge utiles.

ARTICLE 54

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son Président ou à défaut par un membre du bureau.

ARTICLE 55

OBLIGATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

55.1

Le Conseil de Surveillance est tenu d'aviser par écrit le Conseil d'Administration, de tout manquement constaté dans le fonctionnement de la MA2E.

55.2

Le Conseil de Surveillance convoque une Assemblée Générale Extraordinaire lorsqu'il estime que le Conseil d'Administration tarde à prendre les mesures qu'appelle la situation dans un délai de trois (3) mois après le constat écrit.

55.3

Si, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil de Surveillance estime que la situation n'a pas été corrigée, il en fait rapport au Ministre de tutelle dans les meilleurs délais.

55.4

Le Conseil de Surveillance fait également un rapport au Ministre de tutelle des cas de non-respect des règles de déontologie.

ARTICLE 56

RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A la fin de l'exercice social de la MA2E, le Conseil de Surveillance transmet son rapport d'activité au Conseil d'Administration et le présente lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.

CHAPITRE IX

COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

ARTICLE 57

COMPOSITION DU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

57.1

La MA2E doit définir les grandes orientations d'un code d'Ethique et de Déontologie et, à cette fin, constituer un comité d'Ethique et de Déontologie composé d'au moins trois (3) à cinq (5) membres au plus, élus par l'Assemblée Générale par scrutin de liste proposée par les membres fondateurs.

57.2

Ne peuvent faire partie du Comité d'Ethique et de Déontologie :

- (i) Les membres du Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance et du Comité de Crédit ;
- (ii) Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la MA2E ; et
- (iii) Les personnes liées aux membres des organes dirigeants et du personnel à savoir :

- Le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;
- La personne à laquelle elles sont associées ou la société de personnes à laquelle elles sont associées ; et
- Un représentant d'une personne morale qui est contrôlée individuellement ou collectivement, par elles, par leurs conjoints ou par leurs parents au premier degré.

ARTICLE 58

58.1

ROLE DU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

Le Comité d'Éthique et de Déontologie a pour compétences de définir un Code d'Éthique et de Déontologie, de veiller au suivi et à l'application de ce Code. Les règles élaborées sont relatives à la protection des intérêts de la MA2E et de ses membres. Elles portent notamment sur les dispositions régissant la conclusion de contrats avec les dirigeants de la MA2E, sur les modalités des prêts qui leur sont accordés et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel que la MA2E détient sur ses membres.

Le Code d'Éthique et de Déontologie est soumis à l'approbation du Conseil d'Administration de la MA2E. Dans les trente (30) jours qui suivent son approbation, copie de ce Code est transmis au Ministre de l'Economie et des Finances.

58.2

Il reçoit les plaintes des membres, les soumet le cas échéant aux autres organes de la mutuelle, répond au plaignant et entreprend les démarches nécessaires pour apporter une solution appropriée au problème posé.

En cas d'infraction constatée au Code d'Éthique et de Déontologie, le Comité a autorité pour prendre des sanctions contre le contrevenant, selon la gravité et la répétition de la faute commise.

Le Comité d'Éthique et de Déontologie assure l'arbitrage et le règlement des conflits internes à la mutuelle.

58.3

A la fin de l'exercice social de la MA2E, le Comité d'Éthique et de Déontologie transmet son rapport d'activités au Conseil d'Administration, et le présente lors de l'Assemblée Générale annuelle. Ce rapport indique notamment les situations de conflits d'intérêts et de transaction pour lesquelles le Comité d'Éthique et de Déontologie a été avisé, de même que les cas où les règles adoptées par le Comité n'ont pas été respectées.

58.4

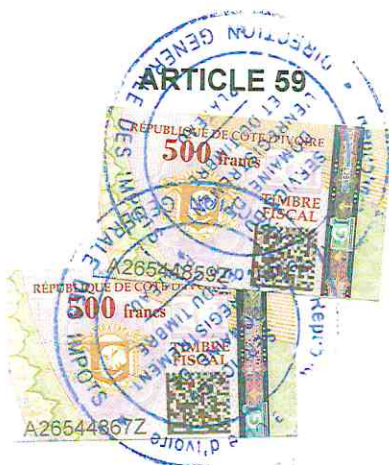
Le Comité d'Éthique et de Déontologie fait également un rapport au Ministre de tutelle des cas de non-respect des règles de déontologie.

PLAINTES DES MEMBRES ET REGLEMENT DE DIFFERENDS

A l'exclusion des différends pouvant résulter du rejet d'une demande de crédit, tout membre a le droit de recourir au Comité d'Éthique et de Déontologie pour toute question relative à une éventuelle violation de ses droits.

La plainte est formulée par écrit et déposée au Secrétariat de la Mutuelle qui se charge de la transmettre au Comité d'Éthique et de Déontologie,

Le Comité doit rechercher une solution à l'amiable préalablement à l'engagement de procédure contentieuse. Le membre non satisfait de la décision du Comité peut saisir le Conseil d'Administration du différend ou directement l'arbitrage de l'Assemblée Générale de la MA2E.



CHAPITRE X

DIRECTION GENERALE ET DIRIGEANTS

ARTICLE 60

DIRECTION GENERALE

60.1

Le Conseil d'Administration nomme un Directeur Général qu'il peut ou non choisir parmi les membres de la MA2E. Le Conseil d'Administration a le pouvoir de le révoquer.

60.2

Le Directeur Général exerce ses fonctions sous l'autorité du Conseil d'Administration. Ses pouvoirs et devoirs sont déterminés par le règlement de la MA2E.

60.3

Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Directeur Général

ARTICLE 61

DIRIGEANTS

Les dirigeants de la MA2E sont les personnes exerçant des fonctions de Direction, d'Administration, de Contrôle ou de Direction générale. Ils sont les mandataires de la MA2E.

ARTICLE 62

SECRET PROFESSIONNEL

Les dirigeants sont astreints au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer des renseignements sur la MA2E ou sur ses membres que dans les limites fixées par les règles de déontologie.

ARTICLE 63

CONFLITS D'INTERETS

63.1

Sous peine d'être destitué de ses fonctions et sans préjudice de tous autres recours ou sanctions, un dirigeant ne peut se prononcer sur un dossier de crédit qui le concerne ou qui concerne une personne à laquelle il est lié, ni assister aux délibérations d'une réunion ou participer aux décisions qui s'y rapportent.

63.2

Il en est de même pour le dirigeant qui détient des intérêts dans une entreprise mettant en conflit ses intérêts et ceux de la MA2E. Il doit dans ce cas déclarer ses intérêts dans l'entreprise concernée.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 64

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la MA2E court du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

ARTICLE 65

RAPPORT ANNUEL

65.1

La MA2E doit, au terme de son exercice social, présenter un rapport annuel de ses activités.

65.2

Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de la MA2E, les états financiers approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire et établis selon les normes usuelles du secteur d'activités et le rapport du commissaire aux comptes.

65.3

Les rapports et états financiers sont communiqués dans un délai maximum de six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social au Ministère de tutelle. Ces documents sont également transmis à la BCEAO et à la commission bancaire.



ARTICLE 66

VERIFICATION ET CONTROLE

- 66.1 Les opérations de la MA2E font l'objet d'une vérification au moins une (1) fois par an, par un auditeur interne, le Conseil de surveillance, un auditeur externe ou un commissaire aux comptes nommé par le Conseil d'Administration.
- 66.2 A cet effet, l'auditeur interne, le Conseil de Surveillance, l'auditeur externe et les commissaires aux comptes ont accès aux livres et aux documents financiers et comptables ainsi qu'aux pièces justificatives en tout temps et ils ont le droit d'exiger du Conseil d'Administration et des employés de la MA2E, tout document ou renseignement qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.
- 66.3 Ils peuvent convoquer toute réunion des organes de la MA2E pour présenter ou expliquer leur rapport.
- 66.4 Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l'approbation du Ministère de tutelle, de la BCEAO, et de la commission bancaire.

ARTICLE 67

INSPECTION ET CONTROLE

- 67.1 le contrôle et l'inspection portent sur tous les aspects touchant à l'organisation et au fonctionnement de la MA2E en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui la régissent.
- 67.2 Le contrôle doit notamment permettre de procéder à l'évaluation
- (i) des politiques et pratiques financières ;
 - (ii) de la fiabilité de la comptabilité ;
 - (iii) de l'efficacité du contrôle interne ; et
 - (iv) des politiques et pratiques coopérative ou mutualistes

ARTICLE 68

RAPPORT SUR LES ANOMALIES CONSTATEES

- 68.1 Les anomalies constatées doivent faire l'objet d'un rapport, assorti de recommandations, adressé au Conseil d'Administration de la MA2E.
- 68.2 Dans les trente (30) jours de sa production, copie de ce rapport est transmise au Ministre de l'Economie et des Finances. Ce rapport sera aussi transmis à la BCEAO et à la Commission Bancaire,

ARTICLE 69

OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES

Le Conseil d'Administration autorise l'ouverture de comptes bancaires dans les établissements agréés sur proposition du Directeur Général. Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont définies par le règlement intérieur et précisées par le manuel de procédure.

ARTICLE 70

OUVERTURE DE GUICHETS ET DE CAISSES

Le Conseil d'Administration autorise l'ouverture de guichets et de caisses sur proposition du Directeur Général. Les modalités de fonctionnement des caisses et guichets sont définies par le règlement intérieur et précisées par le manuel de procédures,

ARTICLE 71

RESERVE LEGALE OU GENERALE

- 71.1 La MA2E est tenue de constituer une réserve générale



71.2

La réserve générale est alimentée chaque année par un prélèvement de quinze pour cent (15%) minimum sur les excédents avant ristourne et après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres de la MA2E.

ARTICLE 72

EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT

72.1

Sont considérées comme opérations autres que les activités d'épargne et de crédit, toutes activités non comprises dans le champ des activités de collecte d'épargne et des opérations de crédits prescrites aux alinéas 1 et 2 de l'Article 4 de l'Ordonnance 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des SFD.

72.2

Sauf dérogation de l'Assemblée Générale, la MA2E ne peut engager des sommes au titre d'activités autre que celles d'épargne et de crédit jugées utiles pour l'intérêt de ses membres qu'à concurrence de 5% au maximum des risques de la MA2E. Le dépassement de ce seuil requiert une autorisation du ministre des finances selon les dispositions de l'Article 37 de l'Ordonnance N° 2011-367 du 03 novembre 2011 - portant réglementation des SFD.

72.3

Par risques, il faut entendre essentiellement tous les prêts, crédits, engagements par signature donnés, les comptes ordinaires débiteurs chez les IF, les comptes ordinaires débiteurs des membres et les titres détenus par la MA2E.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ratios, les risques assumés par les bailleurs de fonds sur des ressources affectées par ces derniers.

ARTICLE 73

MAXIMUM DE RISQUES PORTES PAR L'INSTITUTION

73.1

Les risques portés par la MA2E ne peuvent excéder le double de ses ressources internes et externes. La norme à respecter ici est de deux cent pour cent (200%) maximum,

73.2

Par risques, il faut entendre essentiellement tous les prêts, crédits, engagements par signature donnés, les comptes ordinaires débiteurs chez les Institutions Financières «IF» les autres comptes de dépôts chez les IF, les comptes ordinaires débiteurs des membres et les titres détenus par la MA2E,

73.3

par ressources internes et externes, il faut entendre essentiellement tous les comptes de dépôts des IF, les comptes d'emprunts, les autres sommes reçus, les provisions, fonds propres et assimilés.

ARTICLE 74

COUVERTURE DES EMPLOIS A LONG ET MOYEN TERMES PAR DES RESSOURCES STABLES

74.1

En vue d'éviter une transformation excessive des ressources à vue et/ou à court terme en emplois à moyen et long terme, la MA2E doit financer l'ensemble de ses actifs immobilisés ainsi que ses autres emplois à moyen et long terme par des ressources stables. Ainsi, elle doit être à mesure de couvrir à tout moment ses emplois à long et moyen termes, par ses ressources stables à hauteur de cent pour cent (100%) minimum.

74.2

Pour le calcul du ratio, la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir est de plus de douze (12) mois.

ARTICLE 75

MAXIMUM DES RISQUES SUR UNE SEULE SIGNATURE

- 75.1 La MA2E ne peut prendre, sur une seule signature, des risques pour un montant excédant dix pour cent (10%) des fonds propres.
- 75.2 Par risques, il faut entendre l'encours des prêts et crédits accordés ainsi que les engagements de financement et de garantie donnés aux membres ou bénéficiaires.
- 75.3 Par une seule signature, il faut entendre toute personne physique ou morale agissant en son nom propre et/ou pour le compte d'une autre structure dont il détient directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, notamment un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable, tels que définis dans le référentiel comptable spécifique des SFD.

ARTICLE 76

PRETS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL AINSI QU'AUX PERSONNES LIEES

- 76.1 Les prêts, crédits et engagement par signature que peut consentir la MA2E à ses dirigeants, personnel et aux personnes dont les intérêts ou les rapports avec elle sont susceptibles d'influencer ses décisions doivent être autorisés par le Comité de Crédit à l'unanimité de ses membres.
- 76.2 L'encours total de prêts, crédits et engagement par signature que peut consentir la MA2E aux personnes visées au premier alinéa du présent article ne peut excéder dix pour cent (10%) des fonds propres.

ARTICLE 77

NORME DE LIQUIDITE

- 77.1 La norme de liquidité mesure la capacité de la MA2E à faire face à son passif exigible, c'est-à-dire à honorer ses engagements à court terme trois (3) mois au maximum avec ses ressources à court terme trois (3) mois au maximum, à savoir ses valeurs réalisables et disponibles.
- 77.2 L'ensemble des valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court terme de la MA2E doit représenter en permanence, au moins cent pour cent (100%) de l'ensemble de son passif exigible et de l'encours de ses engagements par signature à court terme.

ARTICLE 78

NORME DE CAPITALISATION

- 78.1 La norme de capitalisation, déterminée par le ratio des fonds propres sur le total de l'actif, vise à garantir un minimum de solvabilité à la MA2E au regard de ses engagements.
- 78.2 La MA2E doit être à mesure de financer en permanence au minimum quinze pour cent (15%) de son total actif par ses fonds propres.

ARTICLE 79

LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION

La MA2E peut prendre des participations dans les sociétés dans la limite de 25% de ses fonds propres.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE 80

80.1

REGLEMENT DES DIFFERENDS

A l'exclusion des différends pouvant résulter du rejet d'une demande de prêt ou de crédit, tout différend entre un membre et la MA2E est soumis au Comité d'éthique et de Déontologie avant son examen par le Conseil d'Administration. Ce dernier doit rechercher une solution à l'amiable préalablement à l'engagement de toute procédure contentieuse dans un délai d'un (1) mois.

80.2

Le membre non satisfait de la décision du Conseil d'Administration qui intervient dans les trente (30) jours de sa saisine peut soumettre le différend à l'arbitrage de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la MA2E et, ultérieurement au ministère de tutelle.

ARTICLE 81

DISSOLUTION

La dissolution anticipée volontaire de la MA2E est soumise à l'autorisation préalable du Ministre.

Elle peut intervenir dans les cas suivants :

- Le nombre de membres devient inférieur au minimum prévu à l'article 6
- La MA2E n'a exercé aucune activité régulière pendant la durée d'un exercice social ;
- La MA2E a omis, pendant trois (3) années consécutives, de tenir l'Assemblée annuelle de ses membres et de produire son rapport annuel ; et
- Au moins trois quarts (3/4) des membres la demandent.

L'initiative de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire est prise par le Conseil d'Administration ou par le Conseil de Surveillance réuni spécialement à cet effet avec comme ordre du jour unique la dissolution de la MA2E. Le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance qui prend la décision à sa majorité qualifiée des 3/4 de ses membres, adresse au Ministre, une demande d'autorisation de convoquer l'Assemblée Générale. Ladite assemblée générale ne peut se tenir que si la réponse du Ministre l'autorise expressément.

L'assemblée générale convoquée à cet effet doit réunir les 3/4 des membres ou des représentants dûment mandatés.

La dissolution est réputée forcée si elle émane soit du ministre, soit d'une autorité judiciaire après avis conforme de la commission bancaire. La décision de dissolution met fin au fonctionnement de tous les organes.

ARTICLE 82

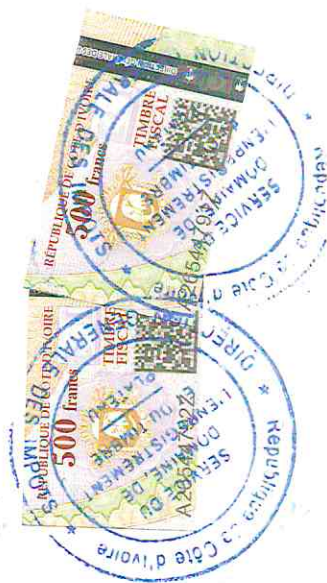
LIQUIDATION

La décision de la dissolution volontaire ou forcée de la MA2E entraîne sa liquidation conformément aux dispositions relatives à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif telles que définies par la loi.

ARTICLE 83

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la dissolution de la MA2E peut décider d'affecter le solde disponible après liquidation au remboursement des parts sociales des membres. Si après cette opération il y a un excédent, il peut être affecté à une autre institution ou à des œuvres d'intérêt social ou humanitaire.



ARTICLE 84

LIVRES ET REGISTRES

Le règlement détermine le contenu des registres qui tiennent la MA2E à son siège social de même que les conditions d'accès des membres aux livres et documents de la MA2E.

ARTICLE 85

REGLEMENT INTERIEUR

Les modalités de fonctionnement et de gestion de la MA2E sont déterminées dans le règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 86

DEPOT ET MODIFICATION DES STATUTS

86.1

Les présents statuts sont établis en six (6) exemplaires, dont cinq (5) déposés au greffe de la juridiction compétente.

86.2

Ils sont accompagnés de la liste des Administrateurs et du Directeur général avec l'indication de leurs professions.

86.3

Toute modification aux statuts doit être adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire par décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres présents.

86.4

Toutes modifications ultérieures des statuts et de la liste visée au deuxième alinéa doit être déposées au greffe et faire l'objet d'une déclaration écrite au Ministre de Tutelle, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de l'Assemblée Générale ayant statué sur ces modifications,

ARTICLE 87

ADOPTION DES STATUTS

Les présents statuts modifiés ont été adoptés par l'Assemblée Générale Mixte de la MA2E tenue à Abidjan, le 26 juin 2025.

CERTIFICAT DU PRESIDENT ET DU SECRÉTAIRE

Nous soussignés, **BAKAYOKO Ahmadou** et **SOMBO KONE MADOUSSOU** respectivement Président et Secrétaire du Conseil d'Administration de la MA2E, certifions que ces statuts de la MA2E ont été adoptés conformément aux dispositions prévues, à la majorité des voix exprimées par les membres présents lors de l'Assemblée Générale Mixte de la MA2E tenue le 26 juin 2025 à Abidjan.

CPFIT Plateau

Poste Comptable 8003

Droit *Fixe* % x

Hors Délai

Reçu la somme de

Fait à Abidjan le 26 juin 2025

Le Président du Conseil d'Administration

Secrétaire de séance

Quittance n°

Enregistré le

Registre Vol.

Folio 133

Bord

Ahmadou BAKAYOKO

Receveur

Madoussou SOMBO KONE

Chef de Bureau des Domaines,
de l'Administration du Timbre

Conservateur

